

Evolución Constitucional en Colombia

La evolución constitucional de Colombia refleja un proceso dinámico marcado por guerras civiles, cambios ideológicos entre centralismo y federalismo, y pugnas entre liberales y conservadores. Desde la independencia, el país ha tenido nueve constituciones nacionales principales (desde 1821), más constituciones provinciales tempranas.

Inicio republicano (1810-1821) Tras el grito de independencia de 1810, surgieron constituciones provinciales (Cundinamarca 1811, Antioquia 1812, Cartagena 1812, entre otras), con ideas mixtas monárquicas y autonomistas. El Congreso de Angostura (1819) preparó la unión. La primera Constitución nacional fue la de Cúcuta (1821), para la Gran Colombia (incluyendo Venezuela y Ecuador): centralista, presidencialista (6 años), bicameral, religión católica oficial y abolición gradual de la esclavitud. Vigencia: 7 años.

Desintegración y Nueva Granada (1830-1853)

- 1830: Tras separación de Venezuela y Ecuador, Constitución centralista, presidencial (8 años), católica oficial. Vigencia: 2 años.
- 1832: República de la Nueva Granada, liberal, descentralizada, presidencial (4 años), igualdad ante la ley. Vigencia: 11 años.
- 1843: Regreso conservador, centralista, sufragio restringido. Vigencia: 10 años.
- 1853: Liberal radical, libertad religiosa, separación Iglesia-Estado, abolición total de la esclavitud, mayor autonomía provincial. Vigencia: 5 años.

Federalismo extremo (1858-1863)

- 1858: Confederación Granadina (8 estados soberanos), federal, amplias libertades. Vigencia: 5 años.
- 1863 (Rionegro): Estados Unidos de Colombia (9 estados), federalismo radical, presidencial (2 años), libertades amplias. Vigencia: 23 años, pero generó inestabilidad.

Centralismo duradero (1886-1991) Constitución de 1886 (Regeneración de Rafael Núñez): República de Colombia, unitaria centralista, presidencialista, católica oficial. La más duradera (105 años), con reformas clave: 1936 (ideas sociales), 1968 (desmonte Frente Nacional), 1986 (elección popular de alcaldes). Estabilizó el país tras guerras civiles, pero limitó pluralismo.

Constitución actual (1991) Promulgada el 7 de julio de 1991 por Asamblea Nacional Constituyente (incluyendo exguerrilleros del M-19), tras crisis de los 80 (violencia, narcotráfico, guerrilla) y movimiento de la "Séptima Papeleta". Características: Estado social de derecho, pluralista, descentralizado, amplio catálogo de derechos (tutela, diversidad étnica), Corte Constitucional, Fiscalía independiente. Ha recibido más de 30 reformas (ej. reelección presidencial temporal 2005, eliminada 2015; equilibrio de poderes 2015).

Conclusión Colombia pasó de inestabilidad (siglo XIX: 8 constituciones en 65 años) a estabilidad con reformas (1886) y luego a un modelo inclusivo y social (1991), aunque con frecuentes ajustes que reflejan tensiones persistentes.

Referencias

- Archivo General de la Nación: Constituciones de Colombia (archivogeneral.gov.co)
- Señal Memoria: La evolución constitucional de Colombia (senalmemoria.co)
- SciELO: 200 años de Constituciones nacionales colombianas (1821-2021)
- Wikipedia: Historia constitucional de Colombia
- Dejusticia: Treinta años de la Constitución de 1991